

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2474/2534

นาง สິงมาศ ทรัพย์ ประดิษฐ์
นาง สุภา คุณาลัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 910 วรรคสี่, มาตรา 988, มาตรา 1002

จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คให้แก่ ส. ตั้งแต่ประมาณต้นปี 2507แต่ไม่ได้ลงวันที่ ต่อมาโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาในสภาพเดียวกันโจทก์นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินธนาคารได้ลงวันที่ที่มีการนำเช็คเข้าลงบนเช็คพิพาท ดังนี้ การที่จำเลยที่ 1 มอบเช็คพิพาทให้แก่ ส. ย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่า จำเลยยินยอมให้ผู้ทรงเช็คลงวันที่ในเช็คได้เองตามที่เห็นสมควรเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงย่อมลงวันที่ได้เมื่อโจทก์นำเช็คไปเข้าบัญชีในวันที่ 3 กันยายน 2527 แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในวันเดียวกันจากนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2527 โจทก์นำคดีมาฟ้องศาล จึงยังไม่พ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันส่งจ่าย คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ การที่โจทก์นำเช็คที่ยังไม่ได้ลงวันที่ส่งจ่ายไปขึ้นเงินที่ธนาคาร แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ลงวันที่ส่งจ่ายที่ถูกต้องแท้จริงลงบนเช็ค ย่อมถือเป็นปริยายได้ว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ลงวันที่ส่งจ่ายโดยสุจริตแทนโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง จำเลยที่ 1 จะโต้แย้งในภายหลังว่าการกระทำนั้นไม่สุจริตหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่าย และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้สละหลักหลังเช็ค ร่วมกันชำระเงิน 60,375 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์รับเช็คพิพาทไว้โดยการสมคบกับนายเสวกทำการฉ้อฉล โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เช็คพิพาทออกมาเกินกว่า 20 ปีการลงวันที่ 3 กันยายน 2527 ในเช็คมิใช่วันที่ถูกต้องแท้จริงคดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำเสนอรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ให้แก่นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา เพื่อชำระหนี้เงินยืม โดยมีจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สละหลักหลัง ต่อมา โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ โดยรับโอนมาจากนายเสวก ทางพิจารณาโจทก์นำเสนอว่า นายเสวกได้มอบเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินยืมแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่า โจทก์ได้รับเช็คมาจากนายเสวกโดยคบคิดกันฉ้อฉลอย่างใด ฎีกาของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทซึ่งมีสภาพเก่ามากแสดงว่าโจทก์ไม่สุจริตนั้น ก็ไม่อาจจะรับฟังได้ว่า โจทก์รับโอนเช็คมาจากนายเสวกโดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ให้แก่โจทก์ ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปมีว่า คดีของโจทก์

ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอร่วมกันว่า เมื่อจำเลยที่ 1
สั่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2ให้แก่นายเสวกนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่สั่งจ่ายใน
เช็คทั้ง 2 ฉบับโจทก์ก็ได้รับโอนเช็คมาในสภาพเดียวกัน เมื่อโจทก์นำเช็คพิพาททั้ง 2
ฉบับ ไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงใหม่เพื่อเรียกเก็บเงินตาม
เช็ค ก็ไม่ปรากฏวันสั่งจ่ายในเช็คทั้ง 2 ฉบับเมื่อโจทก์ยื่นเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้ว
ธนาคารจึงได้ลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับเป็นวันที่ 3 กันยายน 2527ในวัน
เดียวกันธนาคารตามเช็คก็ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4
โจทก์ได้นำคดีมาฟ้องศาลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วัน
สั่งจ่ายคือวันที่ 3 กันยายน 2527 จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่า
จะต้องนับอายุความตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 สั่งปิดบัญชีต่อธนาคารเมื่อ 10 ปีมาแล้ว จึง
ฟังไม่ขึ้น คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การลงวันที่ในเช็คพิพาทนั้น โจทก์
กระทำโดยสุจริตหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยกู้ยืมเงินนายเสวกโดยได้สั่งจ่ายเช็ค
พิพาทให้นายเสวกไว้ ย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าจำเลยยินยอมให้ผู้ทรงเช็คลงวันที่
เองตามที่เห็นสมควรเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คจากจำเลยเพื่อชำระหนี้หนี้ได้ โจทก์
ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงย่อมลงวันที่ใดก็ได้ และเมื่อโจทก์
ได้ลงวันที่ไปแล้วก็ย่อมเป็นการชอบ อีกทั้งการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงวันที่สั่งจ่ายใน
เช็คก็ถือเป็นปรียายได้ว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ลงวันที่สั่งจ่ายโดยสุจริตแทนโจทก์ซึ่ง
เป็นผู้ทรง และเป็นการลงวันที่สั่งจ่ายเช็คที่ถูกต้องแท้จริง จำเลยจะมาโต้แย้งในภายหลัง
ว่าการกระทำนั้นไม่สุจริตหาได้ไม่

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชุม สุกแสงเปล่ง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ